CÓDIGO 11 — DE LA LOGÍSTICA Y DE LA MOVILIDAD BÁSICA

Versión: V1.6
Alineación declarada: Constitución V.40; Código 1 V1.12; Código 2 V1.9; Código 3 V1.13; Código 4 V1.11; Código 5 V1.7; Código 6 V1.9; Código 7 V1.10; Código 8 V1.7; C.1-Annex A V1.7; Código 9 V3.4; Código 10 V1.8; Código 12 V1.7; Código 13 V1.9; Código 14 V1.10; Código 15 V1.13; Código 16 V1.11.

Art. 1 — Objeto y definiciones

1. El presente Código regula la organización, los procedimientos y las responsabilidades relativas:

   a) al movimiento físico de los bienes materiales;

   b) a la entrega de la Cesta y de las dotaciones comunes;

   c) a la movilidad básica necesaria para el acceso a los derechos y a los servicios fundamentales de la Confederación;

   d) a la movilidad de las personas, a las Casas Puente y a la hospitalidad, conforme a los artículos 11 y 12 de la Constitución.

2. Entran en el ámbito del presente Código:

   a) la entrega de la Cesta, de los EPI y de las dotaciones del Almacén de Salud;

   b) el transporte de repuestos, componentes e instrumentos necesarios para la continuidad de la Red prevista en el Código 7, de la energía prevista en el Código 8 y de la producción prevista en el Código 9;

   c) la movilidad básica de las personas frágiles conforme al Código 12, limitada al acceso a la Cesta, a los servicios sanitarios y a la CBO de Lista A, cuando ese acceso no pueda garantizarse de forma autónoma a pie o en bicicleta.

3. El presente Código persigue las siguientes finalidades:

   a) garantizar la entrega de la Cesta sin renta logística;

   b) reducir y eliminar las dependencias críticas de combustibles fósiles y de transportistas externos para las prestaciones de nivel 1–4;

   c) dar preferencia a la reutilización, a la reparación y a los vehículos ligeros.

4. A efectos del presente Código, se entiende por:

   a) **infraestructura logística básica:** depósitos de la Cesta Logística, bicicletas de carga, carros manuales, kits de reparación, puntos de intercambio y casilleros de la Cesta. Es un bien común inalienable del Círculo 1, que no puede monetizarse ni cederse;

   b) **vehículo avanzado compartido:** furgoneta eléctrica o remolque motorizado gestionado en forma federada. Es un bien común federado que garantiza un acceso efectivo y no es propiedad de cada Círculo;

   c) **Cesta Logística:** conjunto de los procedimientos para entregar la Cesta a domicilio o en un punto de intercambio accesible, según tiempos y prioridades establecidos;

   d) **STV Logística:** Ficha Técnica de Validación, conforme al artículo 3-bis del Código 2, relativa a un vehículo, a un tipo de recorrido, a una categoría de carga o a un procedimiento de entrega;

   e) **niveles:** los niveles 1 a 5 corresponden a las letras a) a e) del artículo 2, apartado 4. Las expresiones «Cesta de nivel 1–2» y «prestaciones de nivel 1–2» designan la entrega de la Cesta 1-2 definida en el artículo 32, apartado 1-quinquies, del Código 1.

Art. 2 — Principios

1. **Jerarquía de los vehículos.** Para cada entrega se utiliza el vehículo de menor impacto apto para satisfacer la necesidad, según el siguiente orden:

a) desplazamiento a pie;

b) bicicleta o bicicleta de carga de tracción muscular;

c) bicicleta o bicicleta de carga de pedaleo asistido, alimentada por la microrred prevista en el Código 8;

d) vehículo eléctrico compartido federado.

2. El recurso a un vehículo de nivel superior se motiva y se registra con referencia a la distancia, al peso o al volumen de la carga, a la fragilidad de la persona destinataria o a exigencias de seguridad.

3. **Reutilización antes que nueva compra.** Antes de adquirir un vehículo o un instrumento, se verifica la disponibilidad de alternativas reutilizables, reparables o adaptables en el Círculo o en los Círculos vecinos.

4. **Prioridad del servicio.** Sin perjuicio del artículo 32 del Código 1, la asignación logística sigue el siguiente orden:

   a) la Cesta, los EPI y las dotaciones del Almacén de Salud destinados a las personas frágiles conforme al Código 12;

   b) la Cesta destinada al resto de la población;

   c) los repuestos necesarios para la continuidad de las infraestructuras críticas de Red, energía y producción;

   d) los instrumentos y materiales para la CBO de Lista A;

   e) otros bienes comunes.

5. Las prioridades a que se refiere el apartado 4 se coordinan con los artículos 18, 19 y 32 del Código 1 y con los Códigos 8 y 9. En caso de conflicto prevalece el artículo 32 del Código 1. Los repuestos de la letra c) del apartado 4 preceden a la entrega de la Cesta solo con la excepción del artículo 32, apartado 3, del Código 1.

6. **Transparencia sin elaboración de perfiles.** El Registro de las entregas contiene datos agregados por categoría, franja horaria y resultado, sin identificadores individuales. Se gestiona en la Red según el Código 7, artículo 2.2. Se prohíbe rastrear a las personas con fines distintos de la garantía del servicio y de la gestión técnica de las entregas.

7. **Alimentación de los vehículos eléctricos.** Los vehículos eléctricos destinados a los servicios ordinarios se alimentan de la microrred del Código 8 según las prioridades y los límites de asignación aplicables.

8. En caso de emergencia documentada, interrupción de la microrred o imposibilidad material, se admite el uso temporal de una fuente energética externa exclusivamente para garantizar la continuidad de la Cesta de nivel 1–2. El uso se documenta, se limita en el tiempo, va acompañado de un plan de retorno y se registra en el Registro de Dependencias del Código 15. Cesa cuando la microrred vuelve a estar disponible.

Art. 3 — Consejo de Logística

1. Cada Círculo 1 constituye un Consejo de Logística compuesto por tres a cinco miembros con competencias L2 o L3 validadas en logística ligera, mecánica de bicicletas y bicicletas de carga, seguridad vial o manipulación de cargas.

2. Los integrantes se sortean según el artículo 12-bis del Código 3, permanecen en el cargo un año y no pueden ser sorteados de nuevo en el mismo Consejo antes de doce meses desde el final del mandato.

3. El Consejo de Logística:

   a) gestiona el depósito de la Cesta Logística y la flota básica;

   b) elabora y actualiza las STV Logística y las Fichas de Seguridad de su competencia;

   c) se encarga de la parte logística del Registro de Dependencias y alimenta el Registro previsto en el Código 15;

   d) coordina su actividad con los Consejos de Producción, de Energía y Agua, de la Red y de Salud;

e) propone a la Asamblea los umbrales operativos de la Cesta Logística;

f) coordina los vehículos compartidos para la movilidad de las personas y la gestión de las Casas Puente.

4. El Consejo de Logística no dispone de poderes de asignación sobre los bienes ajenos a la logística ni de poderes disciplinarios. No puede acceder a datos sanitarios individuales.
5. El Consejo no puede moderar, retirar ni modificar contenidos deliberativos o políticos por razones de fondo, de orientación o de disenso.
6. Los actos del Consejo se distinguen en:

   a) **actos técnicos reglados:** ejecución de una STV o Ficha de Seguridad vigente, documentada y publicada según los niveles de acceso aplicables;

   b) **propuestas y decisiones discrecionales:** adoptadas según el método del consenso previsto en el Código 3, previa publicación de la propuesta, con un plazo no inferior a setenta y dos horas para la presentación de las objeciones y levantamiento de acta del resultado y de los motivos.
7. El silencio no constituye consentimiento si la propuesta no se ha publicado o si no ha transcurrido el plazo previsto.

Art. 4 — Cesta Logística y plazos de entrega

1. Cada Círculo 1 garantiza los estándares ordinarios de servicio establecidos en la STV Cesta Logística:

   a) entrega de la Cesta a las personas frágiles conforme al Código 12 en veinticuatro horas desde la solicitud;

   b) entrega de la Cesta al resto de la población en setenta y dos horas desde la solicitud.
2. Los plazos corren desde el registro de la solicitud en la Red prevista en el Código 7. Si la Red no está disponible, la solicitud se registra con un procedimiento alternativo y se introduce en la Red cuando se restablece el servicio.
3. **Imposibilidad material.** En caso de imposibilidad material documentada, emergencia simultánea, interrupción de la Red o indisponibilidad de energía, el Consejo de Logística:

   a) registra el impedimento, la fecha, la causa y los bienes afectados;

   b) activa sin demora el mutualismo federado con los Círculos vecinos;

   c) garantiza la continuidad mediante un procedimiento sustitutivo y un plan de recuperación con plazo cierto.
4. La falta de entrega de una prestación de nivel 1–2, cuando no esté documentada y no se haya activado el mutualismo federado, se comunica a los órganos competentes para su valoración según los Códigos 1, 3 y 4.
5. La Cesta Logística no puede supeditarse a la capacidad del destinatario de recogerla. Para las prestaciones de nivel 1–2 se garantiza la entrega a domicilio o en un punto de intercambio accesible.
6. Los umbrales operativos, incluidos los días de autonomía del depósito, el número mínimo de bicicletas de carga y las existencias de paquetes reutilizables, los delibera la Asamblea a propuesta del Consejo de Logística, con el dictamen obligatorio del Consejo de Salud y la publicación de los criterios.

Art. 5 — STV, reutilización, fuentes abiertas y dependencias propietarias

1. **STV Logística.** Cada vehículo, tipo de recorrido, categoría de carga y procedimiento de entrega dispone de una STV vigente.
2. La STV indica al menos:

   a) la masa y el volumen máximos de la carga;

   b) el tipo de recorrido y las pendientes admitidas;

   c) los EPI requeridos;

d) los procedimientos de carga y descarga;

e) los riesgos y las condiciones meteorológicas límite;

f) el mantenimiento y las competencias necesarias.

3. Cada entrega se registra según el procedimiento normalizado y remite a la STV aplicable. No requiere la elaboración de una nueva STV.

4. **Verificación de la reutilización.**

   a) Para los niveles 4–5 es obligatoria una verificación documentada de la disponibilidad de bicicletas, bicicletas de carga, carros o vehículos reutilizables o reparables antes de adquirir un bien nuevo.

   b) Para los niveles 1–3 se prefiere firmemente la reutilización. La excepción solo se admite por exigencias de seguridad certificadas o por indisponibilidad documentada de alternativas adecuadas.

5. **Fuentes abiertas.** Las STV y las Fichas de Seguridad Logística se publican en la Red prevista en el Código 7 con licencia libre. Para los niveles 1–4 no pueden quedar sujetas a un muro de pago.

6. **Dependencias propietarias críticas.** Para los niveles 1–4 se prohíbe introducir un vehículo o un componente logístico destinado a la Cesta que dependa estructuralmente:

   a) de componentes propietarios no reparables localmente;

   b) de firmware cerrado y no inspeccionable;

   c) de un servicio externo en la nube obligatorio;

   d) de un proveedor único sin alternativa practicable.

7. Se admite una excepción transitoria motivada, de duración no superior a doce meses, solo para garantizar la continuidad de la Cesta, solo para una dependencia que la STV clasifica como residual y superable conforme al artículo 5, apartado 2, letra b), del Código 2, y con:

   a) un Plan de Sustitución conforme al artículo 12 del Código 2, publicado íntegramente cuando la dependencia se refiere a un firmware cerrado;

   b) un plazo final cierto;

   c) la publicación de la decisión;

   d) el dictamen del Consejo de Producción y del Consejo de la Red, cuando proceda.

8. La prórroga sigue el artículo 12, apartados 3 y 4, del Código 2.

Art. 6 — Infraestructura logística

1. **Logística básica.** Cada Círculo 1 dispone al menos de:

   a) un depósito de la Cesta Logística con estanterías y paquetes reutilizables;

   b) dos bicicletas de carga, carros manuales y un kit completo para la reparación de las bicicletas;

   c) un tablón para las solicitudes logísticas en la Red;

   d) casilleros de la Cesta en los edificios o puntos de intercambio de proximidad;

   e) un registro de las cargas y un registro de los mantenimientos.

2. Las dotaciones mínimas pueden cubrirse mediante la reutilización de bienes existentes si son conformes a las STV y a las Fichas de Seguridad aplicables.

3. **Logística avanzada federada.** La Confederación garantiza a cada Círculo 1 un acceso efectivo a un vehículo eléctrico compartido dentro de una cuenca territorial razonable.

4. Por regla general, esta garantía se asegura con al menos una furgoneta eléctrica compartida por cada tres o cuatro Círculos. El número y la capacidad se dimensionan en función de la población, el territorio, la demanda de la Cesta y la capacidad energética. La garantía se refiere al acceso efectivo y no conlleva la propiedad ni la presencia permanente del vehículo en cada Círculo.

5. El vehículo avanzado puede reservarse a través de la Red y va acompañado de la STV del vehículo y de una Ficha de Seguridad específica. La conducción requiere una competencia L2 validada. El consumo y

la recarga se registran según el Código 8.

6. La recarga ordinaria se realiza en la microrred prevista en el Código 8, salvo la excepción de emergencia del artículo 2, apartado 8.
7. **Nodos difusos.** La red logística comprende:

   a) puntos de intercambio en los edificios y en las manzanas;

   b) paquetes de la Cesta reutilizables normalizados, definidos con el Consejo de Producción según el Código 1 y el C.1-Annex A;

   c) un procedimiento trazable de solicitud, toma a cargo, entrega y confirmación que utiliza solo los metadatos logísticos necesarios.
8. **Redundancia.** Ningún Círculo puede depender estructuralmente de un solo Círculo para la entrega de la Cesta. Cada cuenca prevé al menos dos recorridos logísticos alternativos, cuando sea técnicamente posible.

Art. 6-bis — Movilidad de las personas

1. Se garantiza la libre circulación. La movilidad es un derecho y no una industria, conforme al artículo 11 de la Constitución.
2. Para los desplazamientos de las personas se sigue, según la distancia y la condición de la persona, el siguiente orden:

   a) desplazamiento a pie y en bicicleta;

   b) vehículos ligeros compartidos del Círculo 1;

   c) caravanas y cabotaje a vela del Círculo 2;

   d) red ferroviaria eléctrica y de hidrógeno del Círculo 3.
3. Ningún tipo de vehículo está prohibido como tal: los límites dependen de la energía disponible y de la capacidad de carga. El transporte aéreo se admite exclusivamente para emergencias médicas o de protección civil.
4. Los vehículos compartidos pueden reservarse a través de la Red o con un procedimiento no digital. El acceso no requiere CdR cuando el desplazamiento es necesario para el cuidado, la salud, la CBO, el aprendizaje, la participación en las deliberaciones, las funciones conferidas por sorteo, la reubicación o una emergencia. Se reconoce prioridad a las personas frágiles.
5. Para la movilidad no esencial de disponibilidad limitada se aplican la reserva y la lista de espera; el eventual empleo de CdR sigue el artículo 45 del Código 1.
6. La regla según la cual, por regla general, el ochenta por ciento de la movilidad anual se desarrolla dentro del Círculo 3 de pertenencia, prevista en el artículo 12.2 de la Constitución, es un criterio de planificación verificado sobre datos agregados. No constituye un límite individual y no autoriza el rastreo de los desplazamientos de las personas.
7. Las visitas y el turismo se regulan en función de la capacidad de carga y del impacto ecológico. Cada Asamblea determina cada año su propia capacidad de acogida, respetando el artículo 12.2 de la Constitución. Se prohíben los establecimientos de alojamiento con fines de ganancia.

Art. 6-ter — Casas Puente y hospitalidad

1. Cada Círculo 1 destina a las Casas Puente del diez al quince por ciento del núcleo habitado, conforme al artículo 12.1 de la Constitución. Las Casas Puente son Bienes Comunes; su localización sigue el Código 10. La rotación voluntaria en la gestión no constituye CBO adicional.
2. Las Casas Puente pueden reservarse a través de la Red o con un procedimiento no digital, según la disponibilidad real.
3. La hospitalidad no requiere CdR cuando se debe a cuidado, emergencia, reubicación conforme al artículo

49 del Código 1, tránsito hacia otro Círculo, CBO en movilidad, funciones conferidas por sorteo o aprendizaje, y cuando se refiere a personas no confederadas conforme al artículo 4.9 de la Constitución. La hospitalidad ordinaria no esencial puede requerir el empleo de CdR según el artículo 45 del Código 1.

4. La hospitalidad entre miembros tiene una duración ordinaria mínima de catorce días, salvo los casos de cuidado, emergencia, reubicación o tránsito. La hospitalidad de las personas no confederadas no supera catorce días y no es prorrogable. Queda a salvo la acogida de quien espera la asignación del Pacto de Convivencia Autónoma, prevista en el artículo 4-bis, apartado 7, del Código 10.

5. Los huéspedes no superan ordinariamente el quince por ciento de los residentes, salvo cuidado, emergencia, reubicación o tránsito.

6. El agotamiento de las Casas Puente no puede impedir la entrada. La Comunidad asegura un área de estacionamiento equipada y el acceso al Almacén según las necesidades reales.

7. La CBO en movilidad puede solicitarse en la Comunidad de acogida solo si es compatible con la condición de la persona, y se computa en su CBO.

8. La Cesta del huésped la asegura el Almacén de la Comunidad de acogida; las diferencias se compensan mediante el Saldo previsto en el Código 15.

9. El registro de la hospitalidad contiene solo datos agregados y que no permiten la elaboración de perfiles, según el Código 7, artículo 2.2.

Art. 6-quater — Logística federada de los Círculos 2 y 3

1. Los vehículos avanzados compartidos del artículo 6, apartados 3–5, las caravanas y el cabotaje a vela del Círculo 2 los gestiona el Consejo de Logística compartido del Círculo 2, constituido conforme al artículo 12-bis, apartado 6-bis, del Código 3. El Consejo se encarga de su custodia, de su mantenimiento, de las STV y de las Fichas de Seguridad, de la reserva prevista en el artículo 6, apartado 5, y en el artículo 6-bis, apartado 4, y de los registros de las cargas y de los mantenimientos.

2. El tiempo de uso de los vehículos del apartado 1 se reparte entre las Comunidades según la regla deliberada por la Asamblea General del Círculo 2, a propuesta del Consejo de Logística compartido y respetando las prioridades del artículo 2, apartado 4. Hasta la deliberación se aplica la regla siguiente:

   a) se atienden primero, por orden de registro, las solicitudes de las prioridades del artículo 2, apartado 4, letras a) y b), y los desplazamientos que no requieren CdR conforme al artículo 6-bis, apartado 4;

   b) las demás solicitudes se atienden por orden de registro; cuando superan la disponibilidad del mes, ninguna Comunidad obtiene más de la cuota proporcional al número de sus miembros mientras queden solicitudes de otras Comunidades.

   La aplicación de la regla es un acto técnico reglado. Ningún reparto puede privar a una Comunidad del acceso efectivo garantizado por el artículo 6, apartado 3.

3. La red ferroviaria del Círculo 3 y los transportes previstos en el artículo 10 del Código 15 siguen un protocolo ferroviario del Círculo 3, aprobado por su Asamblea General conforme al artículo 14 del Código 3 y aplicado por el Consejo de Logística compartido del Círculo 3, constituido conforme al mismo apartado 6-bis; al protocolo se aplica el artículo 19, apartados 4 y 5, del Código 3. El recurso a transportistas externos se inscribe en el Registro de Dependencias.

Art. 7 — Seguridad

1. Ningún turno logístico puede realizarse sin una Ficha de Seguridad vigente.

2. El Consejo de Logística valida los perfiles relativos al vehículo, al recorrido y a los procedimientos logísticos. El Consejo de Salud emite el dictamen obligatorio sobre las cargas, el levantamiento, la fatiga, los EPI y las condiciones meteorológicas. Se aplican las competencias del Consejo de Seguridad previstas en el Código 14.

3. Los EPI logísticos, entre ellos cascos, guantes, chalecos y sistemas de sujeción de la carga, los suministran los Almacenes competentes según la coordinación entre los Códigos 1, 6 y 14. Son gratuitos, se mantienen y se registran.
4. La falta de un EPI previsto por la Ficha conlleva la suspensión inmediata del turno afectado y no constituye una infracción imputable a la persona a la que no se ha suministrado el EPI.
5. Se requiere:

   a) formación L1 en seguridad de la bicicleta, gestión de la carga y circulación urbana para los turnos básicos;

   b) formación L2 para la conducción de las furgonetas eléctricas, la manipulación de cargas frágiles, la entrega de la Cesta de Salud y el remolque.
6. Los incidentes y cuasi incidentes se registran según las reglas de confidencialidad de los Códigos 6, 7 y 14. La información publicada es anónima y agregada.
7. Después de un incidente o cuasi incidente relevante, la STV se reexamina en un plazo de treinta días, salvo que un riesgo grave requiera una intervención inmediata.

Art. 8 — Registro de Dependencias de Logística

1. El Consejo de Logística alimenta el Registro de Dependencias previsto en el Código 15, distinguiendo:

   a) **dependencias materiales:** combustibles, baterías, neumáticos críticos y repuestos no disponibles;

   b) **dependencias tecnológicas:** vehículos con firmware cerrado, diagnóstico propietario o bloqueo a distancia;

   c) **dependencias logísticas:** dependencia de transportistas externos privados, de un único proveedor externo o de infraestructuras no federadas.
2. Toda dependencia crítica que afecte a la Cesta va acompañada de un Plan de Salida con responsable, recursos, verificaciones intermedias y plazo final cierto.
3. Tienen prioridad las dependencias que afectan a la entrega de la Cesta de nivel 1–2.

Art. 9 — Prohibiciones y garantías

1. Se prohíbe:

   a) aplicar rentas, peajes o recargos a la entrega de la Cesta, de los EPI o de las dotaciones del Almacén de Salud;

   b) imponer muros de pago o licencias propietarias sobre las STV Logística que salvan vidas y sobre las Fichas de Seguridad;

   c) reivindicar patentes o marcas exclusivas sobre el paquete estándar reutilizable de la Cesta;

   d) acumular individualmente vehículos o instrumentos logísticos por encima de los límites técnicos deliberados por la Asamblea, cuando ello comprometa la disponibilidad de la Cesta, la capacidad de mantenimiento o el equilibrio de los talleres;

   e) negar la entrega de la Cesta por razones disciplinarias o sancionadoras;

   f) ceder a un sujeto externo a la Confederación el control operativo del depósito básico o de la flota básica;

   g) usar la flota de la Cesta con fines ajenos a las prioridades del artículo 2, apartado 4, sin deliberación de la Asamblea.
2. La infracción del apartado 1 constituye un vicio de procedimiento grave conforme al Código 4.
3. La suspensión de la decisión o del turno es proporcionada y va acompañada de la obligación de garantizar la continuidad de las prestaciones de nivel 1–2 mediante mutualismo o una solución sustitutiva.
4. Cabe recurso ante el Círculo de Garantía en un plazo de catorce días, según el Código 4.

Art. 10 — Disposiciones transitorias, finales y vínculos

1. El presente Código se coordina con:

   a) la Constitución, artículos 11, 12, 32 y 33;

   b) el Código 1, artículos 18–19 para la Cesta, artículo 27 para la seguridad y artículo 32 para las prioridades;

   c) el Código 2, para las STV;

   d) el Código 3, para las deliberaciones;

   e) el Código 4, para la Garantía y los recursos;

   f) el Código 5, para las competencias L2 y L3;

   g) el Código 6, para la salud y los EPI;

   h) el Código 7, artículo 2.2, para la Red y la no elaboración de perfiles;

   i) el Código 8, artículo 4, para la Cesta de Energía;

   j) el Código 9;

   k) el Código 12, para la protección de las personas frágiles;

   l) el Código 14, para la seguridad general;

   m) el Código 15, para el Registro de Dependencias.

2. En un plazo de tres meses desde la aprobación, cada Círculo 1 activa el depósito logístico básico, las dos bicicletas de carga mínimas, el tablón de la Red y los registros de mantenimiento, también mediante la reutilización de dotaciones existentes conformes.

3. En un plazo de doce meses se garantiza el acceso efectivo a una furgoneta eléctrica compartida según el artículo 6, en coordinación con las disposiciones transitorias de los Códigos 8 y 9.

4. Se admite una prórroga no superior a seis meses exclusivamente en caso de superposición documentada de las obligaciones transitorias previstas en el artículo 10, apartados 2 y 3, del Código 8 y en el artículo 10, apartados 2 y 3, del Código 9. La prórroga requiere un plan operativo vinculante, un plazo final cierto y la continuidad de la Cesta.

5. En un plazo de veinticuatro meses se completan los Planes de Salida de las dependencias logísticas críticas que afectan a la Cesta de nivel 1–2.

6. Los vehículos o los procedimientos no conformes al artículo 9 se adecuan o se desactivan en un plazo de noventa días. Si la desactivación compromete una función vital de la Cesta, se prepara un plan de continuidad con una solución sustitutiva conforme y un plazo final cierto.